
التصرف في الأراضي في السودان

دليل عملي مبسط للمتعاملين في الأراضي

المقدمة

أهمية التصرف في الأراضي

تُعد الأراضي من أهم الأصول الاقتصادية والاجتماعية في السودان، فهي وعاء الاستثمار والسكن والإنتاج الزراعي والصناعي. ويُقصد بالتصرف في الأراضي كل عمل قانوني يترتب عليه نقل الملكية أو تقييدها أو إنشاء حق عيني عليها، كالبيع والشراء والرهن والتأجير والتنازل والهبية.

وتتبع أهمية التصرف في الأراضي من كونه العملية التي يتحول بها العقار من مجرد أرض إلى أصل اقتصادي منتج، كما أن ضبط عمليات التصرف يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب الجهل بالإجراءات القانونية أو الإخلال بها.

الهدف من الكتاب والجمهور المستهدف

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دليل عملي مبسط لكل من يتعامل في الأراضي بالسودان، سواء كان مشترياً أو بائعاً أو مستأجراً أو مستثمراً أو باحثاً عن فهم الإجراءات القانونية والإدارية. وقد روعي في إعداده:

- تبسيط المفاهيم القانونية دون الإخلال بمضمونها
- التركيز على الجانب الإجرائي والعملي
- الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة في مواضعها
- تغطية الممارسات المعمول بها في مختلف ولايات السودان مع الإشارة إلى الخصوصيات المحلية عند الحاجة

نظرة عامة على تطور قوانين الأراضي في السودان

مرت قوانين الأراضي في السودان بمراحل متعددة، من القوانين التي خلفها الاستعمار إلى القوانين الوطنية التي صدرت بعد الاستقلال، وصولاً إلى القوانين الحالية التي تنظم التصرف والتسجيل. ومن أبرز القوانين المؤثرة:

- قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وتعديلاته
 - قانون التسجيل العيني للأراضي لسنة 2013
 - قوانين التخطيط العمراني والأراضي الولائية
 - اللوائح المالية السنوية الصادرة عن وزارة المالية والتي تحدد الرسوم
- هذا التطور المستمر للتشريعات يفرض على المتعاملين في الأراضي متابعة التحديثات أولاً بأول.
-

الفصل الأول: مقدمة في التصرف في الأراضي

1-1 تعريف الأرض وأنواعها

الأرض: هي العقار بطبيعته، وتشمل سطح الأرض وما يتصل بها اتصال قرار من بناء أو غراس.

أنواع الأراضي في السودان:

النوع

أرض خاصة

شركات أو جهات خاصة، ولصاحبها حق التصرف فيها وفق القانون

أرض حكومية

يتم التصرف فيها بمنح أو تخصيصات من الجهات المختصة

أرض وقف

أرض دينية، ولا يجوز التصرف فيها إلا بشروط خاصة

أرض مشاع

أو قبيلة، وتخضع لأعراف خاصة إضافة للقانون

1-2 الفرق بين الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية

النوع

الاستخدام

الغرض عادة

زراعية

للزراعة والإنتاج النباتي والحيواني

أو المحليات

سكنية

لبناء المساكن

سكنية أو المحليات

تجارية

للمحلات والأسواق والمنشآت التجارية

سكنية أو المحليات

صناعية

للمصانع والمنشآت الصناعية

أو المحليات

ويخضع كل نوع لشروط خاصة في التخصيص والتصريف، وقد تختلف من ولاية إلى أخرى.

1-3 مفهوم التصرف في الأراضي وأشكاله

التصرف في الأرض: هو كل عمل قانوني ينشئ حقاً عينياً أو ينقله أو يعدله أو ينهي، ومن أشكاله:

1. البيع: نقل الملكية مقابل ثمن

2. الهبة: نقل الملكية دون مقابل

3. التنازل: التخلي عن حق لصالح آخر

4. الرهن: حبس العقار ضماناً لدين

5. الإيجار: تمكين الغير من الانتفاع بالأرض مقابل أجره لمدة محددة

6. الوقف: تسبيل الأرض لغرض خيري

وكل شكل من هذه الأشكال له أحكام وإجراءات خاصة ستورد في الفصل الثالث.

الفصل الثاني: الإطار القانوني للتصرف في الأراضي في السودان

2-1 القوانين والتشريعات الرئيسية

أولاً: قانون تسوية الأراضي وتسجيلها

ينظم هذا القانون عملية تسوية الأراضي وتسجيلها، ويبين إجراءات إثبات الملكية والحقوق العينية الأخرى. وقد صدر أول مرة سنة 1925 وتوالت تعديلاته. ومن أهم أحكامه:

- تنظيم مسح الأراضي وترسيم حدودها
- إجراءات التسجيل في السجل العقاري
- حجية التسجيل في إثبات الحقوق

ثانياً: قانون التسجيل العيني للأراضي لسنة 2013

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم تسجيل الأراضي بالسودان، إذ يقوم على مبدأ وحدة السجل العقاري والرقم العقاري الموحد لكل أرض. ومن أبرز مميزاتة:

- إنشاء سجل عيني مركزي لكل الأراضي
- تقليل النزاعات الناتجة عن ازدواج التسجيل
- تسهيل البحث والاستعلام عن العقارات
- توفير الحماية القانونية للمتصرفين بحسن نية

مرجع قانوني: قانون التسجيل العيني للأراضي لسنة 2013، المواد من (4) إلى (12) الخاصة بإنشاء السجل والرقم العقاري

ثالثاً: قوانين التخطيط العمراني

تنظم هذه القوانين تخطيط المدن والقرى، وتحدد استعمالات الأراضي (سكني، تجاري، صناعي، زراعي)، وتضع الضوابط البنائية. وتختلف هذه القوانين من ولاية إلى أخرى.

رابعاً: القوانين الولائية المنظمة للأراضي

لكل ولاية سودانية قوانين محلية تنظم التصرف في الأراضي، خاصة الأراضي الحكومية، وتحدد اختصاصات المحليات ومكاتب الأراضي.

2-2 الجهات الحكومية المسؤولة

الاختصاص	الجهة
وضع المخططات، تخصيص الأراضي، منح الموافقات البنائية	وزارة التخطيط العمراني
تسجيل التصرفات، إصدار الشهادات، حفظ السجلات	مكاتب تسجيل الأراضي
المسح، رفع الحدود، إصدار الخرائط المساحية	المساحة العامة
منح الأراضي السكنية والزراعية، تحصيل رسوم التصرف، الرقابة على التعديلات	المحليات
الفصل في النزاعات العقارية	المحاكم

2-3 دور القضاء والسوابق القضائية

تؤدي المحاكم السودانية دوراً مهماً في تفسير قوانين الأراضي وحسم النزاعات. وتُعد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والمحكمة القومية العليا مرجعاً استرشادياً للمحاكم الأدنى وللمتعاملين. من المبادئ القضائية المستقرة:

- التسجيل في السجل العقاري حجة على الحقوق العينية
- لا يجوز التصرف في أرض موقوفة إلا بإذن خاص
- الحيابة الطويلة المكتملة الشروط قد تصلح سنداً للملكية وفق القانون

الفصل الثالث: عمليات التصرف المختلفة

1-3 البيع والشراء

تعريف عقد البيع

عقد البيع هو اتفاق بين طرفين (بائع ومشتري) يلتزم فيه البائع بنقل ملكية الأرض إلى المشتري مقابل ثمن نقدي. وينعقد العقد بتراضي الطرفين على المبيع والثمن.

المرجع القانوني: أحكام عقد البيع الواردة في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984، المواد من (276) وما بعدها

أركان عقد بيع الأرض

1. التراضي: تطابق إرادة البائع والمشتري
2. المحل: الأرض المبيعة، ويجب أن تكون محددة تحديداً دقيقاً (الموقع، المساحة، الحدود، الرقم العقاري إن وجد)
3. الثمن: ويشترط أن يكون جدياً، ويجوز أن يكون كاملاً أو مؤجلاً أو مقسماً
4. الأهلية: أن يكون الطرفان كاملَي الأهلية القانونية

شروط صحة بيع الأرض

- أن تكون الأرض مملوكة للبائع ملكية مسجلة أو مثبتة قانوناً
- ألا يكون على الأرض حجز أو رهن لمصلحة الغير إلا بموافقة صاحب الحق
- أن يكون البيع موثقاً في مكتب التسجيل المختص
- في الأراضي الحكومية، يجب الحصول على موافقة الجهة المانحة قبل البيع إن كانت شروط المنح تقضي بذلك

إجراءات البيع خطوة بخطوة

1. التحقق من الملكية: طلب شهادة بحث من مكتب التسجيل
2. الاتفاق على الثمن وشروط الدفع
3. إعداد عقد البيع الابتدائي (يجوز أن يكون عرفياً بين الطرفين)
4. توقيع العقد النهائي أمام الموثق أو في مكتب التسجيل
5. دفع الرسوم المقررة وفق اللائحة المالية السنوية الصادرة عن وزارة المالية
6. تسجيل العقد في السجل العقاري ونقل الملكية باسم المشتري
7. استلام شهادة التسجيل أو شهادة الملكية

2-3 الرهن والتأجير

أولاً: الرهن

الوصف	النوع
يتم تسجيله في السجل العقاري، ويرتب حقاً عينياً تابعاً للعقار	رهن رسمي

رهن حيازي

ينقل فيه المدين حيازة العقار إلى الدائن حتى سداد الدين

الرهن: هو عقد يجعل العقار ضماناً لدين، بحيث يحق للدائن المرتهن استيفاء دينه من ثمن العقار إذا لم يوف المدين الراهن بالتزامه.

أنواع الرهن في القانون السوداني:**إجراءات الرهن:**

1. إعداد عقد الرهن بين الدائن والمدين
 2. موافقة مكتب التسجيل بعد التحقق من خلو العقار من الحجوزات
 3. تسجيل الرهن في السجل العقاري
 4. عند سداد الدين، يُشطب الرهن بقرار من الدائن
- مرجع قانوني:** أحكام الرهن في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ثانياً: التأجير

الإيجار: عقد يُمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالأرض مدة محددة مقابل أجر.

أنواع الإيجار:

- **إيجار قصير الأجل:** عادة سنة أو أقل
- **إيجار طويل الأجل:** يمتد لعدة سنوات، وقد يصل لعقود في الأراضي الاستثمارية

إجراءات التأجير:

1. الاتفاق على مدة الإيجار وقيمة الأجرة
2. تحرير عقد إيجار مكتوب (ويُفضل تسجيله إذا زادت مدته عن سنة)
3. في الإيجار الطويل، يُشترط التسجيل في مكتب التسجيل
4. يلتزم المستأجر باستعمال الأرض في الغرض المتفق عليه دون تغيير

3-3 التنازل والهبة**أولاً: التنازل**

التنازل: هو تخلي صاحب حق عن حقه لصالح شخص آخر، وقد يكون التنازل بعوض أو بدون عوض.

من صور التنازل الشائعة:

- تنازل عن قطعة أرض حكومية ممنوحة قبل الحصول على سند مسجل
- تنازل عن حق انتفاع أو حق إيجار
- تنازل عن أرض في منطقة مشاعة مقابل بدل

إجراءات التنازل:

1. تحرير إقرار تنازل موقع من المتنازل
2. موافقة الجهة المانحة إذا كانت الأرض حكومية
3. تسجيل التنازل في مكتب التسجيل
4. دفع الرسوم المقررة

ثانياً: الهبة

الهبة: عقد ينقل بموجبه الواهب ملكية الأرض إلى الموهوب له دون مقابل.

شروط الهبة:

- أهلية الواهب
 - قبول الموهوب له
 - تسجيل الهبة في مكتب التسجيل حتى تنتقل الملكية
- ملاحظة مهمة:** يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل التسجيل، أما بعد التسجيل فيتعذر الرجوع غالباً إلا بموافقة الموهوب له أو بحكم قضائي

3-4 التصرف في الأراضي الاستثمارية

الأراضي الاستثمارية: هي الأراضي التي تخصصها الدولة لمشاريع استثمارية (زراعية، صناعية، خدمية، سياحية) وفق قوانين الاستثمار.

خصائص التصرف في الأراضي الاستثمارية:

- تمنح بعقود طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 سنة قابلة للتجديد)
- غالباً ما تكون بشروط استثمارية تلتزم بها الجهة المستثمرة
- قد تمنح بنظام حق الانتفاع أو الإيجار التمويلي بدلاً من البيع الكامل

الجهات المانحة:

- وزارة الاستثمار
- المحليات
- الوزارات القطاعية (زراعة، صناعة، سياحة)

المرجع القانوني: قانون تشجيع الاستثمار السوداني ولائحته التنفيذية

3-5 التصرف عبر الوسائل الإلكترونية

في بعض الولايات بدأت مبادرات رقمية لتسجيل العقارات والاستعلام عنها إلكترونياً. وتشمل:

- إنشاء بوابات إلكترونية لمكاتب التسجيل
- تقديم طلبات البحث والعقود إلكترونياً
- الدفع الإلكتروني للرسوم

تنبيه: يجب التحقق من أن الجهة الإلكترونية رسمية ومعتمدة قبل التعامل معها، لأن التزوير الإلكتروني أصبح من المخاطر الحديثة

الفصل الرابع: الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة

1-4 خطوات التسجيل والتوثيق خطوة بخطوة

أولاً: البحث والاستعلام

قبل شراء أي أرض، يجب إجراء بحث عقاري في مكتب التسجيل المختص للتأكد من:

- اسم المالك المسجل
- وصف الأرض ومساحتها وحدودها
- الرقم العقاري (إن وجد)
- وجود أي رهون أو حجوزات أو حقوق للغير
- وجود أي نزاعات مسجلة على الأرض

المستند المطلوب: طلب بحث مكتوب مع بيانات الأرض

الوصف	المستند
نسخة موقعة من الطرفين	العقد الأصلي + صور
رقم وطني ساري	إثبات هوية الطرفين
حديثة الصدور	شهادة بحث عقاري

الوصف	المستند
معتمدة من المساحة	خريطة الأرض
وفق اللائحة السارية	إيصال دفع الرسوم
للأراضي الحكومية	موافقة الجهة المانحة

ثانياً: إعداد العقد

- تحرير عقد البيع أو التنازل أو الهبة وفق النموذج المتعارف عليه
- توقيع العقد من الطرفين أو من ينوب عنهما بتوكيل خاص
- اعتماد توقيع الطرفين أمام الموثق

ثالثاً: تقديم الطلب لمكتب التسجيل

تُقدم المستندات التالية عادة:

رابعاً: دفع الرسوم

تُحدد الرسوم وفق اللائحة المالية السنوية الصادرة عن وزارة المالية، وتُدفع لإيرادات الحكومة أو عبر الحسابات الرسمية. وتختلف الرسوم حسب:

- نوع التصرف (بيع، رهن، تنازل، هبة)
- قيمة العقار
- موقع العقار
- مساحة الأرض

خامساً: التسجيل ونقل الملكية

بعد استكمال المستندات ودفع الرسوم، يقوم مكتب التسجيل بـ:

1. قيد العقد في السجل العقاري
2. تحديث اسم المالك الجديد
3. إصدار شهادة تسجيل أو شهادة ملكية

2-4 التسجيل العيني

تعريف التسجيل العيني

هو نظام تسجيل يُنشئ لكل أرض سجلاً عينياً مستقلاً يعتمد على الرقم العقاري الموحد، ويتضمن وصفاً دقيقاً للأرض وبيان الحقوق والرهون التي تثقلها.

مرجع قانوني: قانون التسجيل العيني للأراضي لسنة 2013

مميزات التسجيل العيني

- يقضي على مشكلة ازدواج التسجيل
- يوفر حماية قوية للملكية المسجلة
- يسهل الاستعلام والبحث
- يعزز الثقة في المعاملات العقارية

التسجيل العيني	التسجيل الشخصي	الوجه
العقار نفسه	اسم المالك	الأساس
سجل خاص بالعقار وله رقم موحد	سجل خاص بالمالك	السجل
حماية أعلى	حماية أقل	الحماية
عبر الرقم العقاري	عبر اسم المالك	الاستعلام

الفرق بين التسجيل العيني والتسجيل الشخصي

إجراءات التسجيل العيني

1. تقديم طلب تسجيل عيني مع مستندات الملكية
2. فحص المستندات من مكتب التسجيل
3. إجراء مسح عقاري وتحديد الحدود
4. إنشاء السجل العيني وإصدار شهادة التسجيل العيني

3-4 نماذج العقود والعقود الرسمية

تُستخدم نماذج عديدة في التصرف في الأراضي، منها:

- عقد بيع ابتدائي (عرفي)
- عقد بيع نهائي (مسجل)
- عقد تنازل

- عقد هبة
- عقد رهن
- عقد إيجار

وستجدون نماذج جاهزة في الملاحق في نهاية الكتاب، مع شرح مبسط لبنود كل عقد.

أهم بند في أي عقد أرض: وصف الأرض وصفاً دقيقاً يتضمن:

- الولاية، المحلية، الحي أو المنطقة
- الرقم العقاري أو رقم القطعة
- المساحة بالمتر المربع
- الحدود الأربعة
- الغرض المخصصة له الأرض (سكني/زراعي/تجاري/صناعي)

4-4 الرسوم الحكومية والضرائب المتعلقة بالتصرف

القاعدة العامة للرسوم

- الرسوم من اختصاص وزارة المالية
- تصدر في شكل لائحة مالية
- تُجدد سنوياً وقد تُعدل خلال السنة إذا اقتضت الحاجة
- يُرجع دائماً إلى اللائحة السارية وقت التصرف

الوصف	النوع
تُحسب عادة كنسبة من قيمة العقار	رسوم تسجيل عقد بيع
تُحسب كنسبة من مبلغ الدين	رسوم رهن
مبلغ مقطوع أو نسبة	رسوم تنازل
تحدد اللائحة	رسوم هبة
مبلغ ثابت	رسوم بحث عقاري

أنواع الرسوم الشائعة

تنبيه عملي: قبل أي تصرف، يُستحسن الاستفسار من مكتب التسجيل أو موقع وزارة المالية الرسمي عن اللائحة المالية السارية لمعرفة الرسوم المستحقة بالضبط

الفصل الخامس: المشكلات القانونية الشائعة وكيفية حلها

5-1 النزاعات على الملكية

أبرز أسباب النزاعات على الملكية

1. ازدواج التسجيل: تسجيل الأرض باسم شخصين في مكتبين مختلفين أو في أوقات مختلفة
2. بيع الأرض لأكثر من شخص: تصرف غير قانوني من بائع غير حسن النية
3. تداخل الحدود: عدم وضوح حدود الأرض أو تعدي الجيران عليها
4. الوراثة: نزاعات الورثة حول تقسيم الأرض أو التصرف فيها
5. الأراضي المشاعة: خلافات حول حصص الشركاء في الأرض المشتركة
6. الأراضي الحكومية: نزاعات بين واضي اليد والجهات المانحة

كيف تتصرف إذا واجهت نزاعاً على الملكية؟

- الخطوة الأولى: اجمع كل مستنداتك (عقود، شهادات تسجيل، إيصالات دفع، خرائط)
- الخطوة الثانية: اطلب بحثاً عقارياً من مكتب التسجيل لمعرفة الوضع المسجل للأرض
- الخطوة الثالثة: حاول التسوية الودية مع الطرف الآخر، وتوثيق أي اتفاق كتابةً
- الخطوة الرابعة: إذا تعذرت التسوية، استشر محامياً متخصصاً في القضايا العقارية
- الخطوة الخامسة: ارفع دعوى لدى المحكمة المختصة مع تقديم المستندات

5-2 التعديات والحقوق المشتركة

التعديات على الأراضي

التعدي: هو وضع اليد على أرض مملوكة للغير دون سند قانوني، أو البناء عليها، أو تغيير حدودها.

أنواع التعدي الشائعة:

- بناء على أرض الجار دون إذن
- التوسع في البناء خارج حدود القطعة
- الاستيلاء على أرض حكومية
- التعدي على أرض مشاعة دون موافقة بقية الشركاء

كيف تمنع التعدي؟

- تسجيل أرضك فور استلامها
- مسح الأرض وتثبيت علامات حدودية ظاهرة
- الحرص على زيارة الأرض دورياً
- بناء سور أو علامات مؤقتة لإظهار الحيازة
- عند حدوث تعدي، أبلغ الجهة المختصة فوراً

الإجراء القانوني ضد التعدي:

1. تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة
2. رفع دعوى منع تعدي لدى المحكمة
3. طلب إصدار أمر قضائي بوقف البناء أو إزالة التعدي

الحقوق المشتركة

الحقوق المشتركة: هي حقوق يملكها أكثر من شخص على أرض واحدة، كالورثة الذين يملكون أرضاً لم تُقسم، أو الشركاء في أرض مشاعة.

مشاكل شائعة:

- تصرف أحد الشركاء في الأرض دون موافقة الباقين
- الخلاف حول طريقة القسمة
- امتناع بعض الشركاء عن بيع حصصهم

الحلول:

- اتفاق الشركاء على قسمة رضائية موثقة
- إذا تعذرت القسمة الرضائية، يجوز رفع دعوى قسمة لدى المحكمة
- لا يجوز لشريك بيع حصته إلا بإجراءات خاصة تمكن بقية الشركاء من أخذها بالشفعة إن كان القانون يجيز ذلك

3-5 آليات حل النزاعات

أولاً: التسوية الودية والوساطة

- يُفضل دائماً البدء بالتفاوض المباشر
- يمكن الاستعانة بأعيان المنطقة أو الوسطاء المقبولين
- تُوثق التسوية في اتفاق مكتوب يُسجل لدى الجهة المختصة

ثانياً: التقاضي والتحكيم

التقاضي:

- رفع دعوى لدى المحكمة المدنية المختصة
- المحاكم المختصة عادة هي محاكم الدرجة الأولى في المنطقة التي تقع فيها الأرض
- تستغرق الدعاوى العقارية أحياناً وقتاً طويلاً، لذا يُستحسن دراسة خيارات التسوية قبل اللجوء للقضاء

التحكيم:

- اتفاق الطرفين على إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم
- يُحدد في اتفاق التحكيم إجراءات ونطاق التحكيم
- يكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين إذا اكتملت شروطه القانونية

ثالثاً: دور الخبراء والمعاينات الفنية

- في قضايا الحدود والمساحات، تأمر المحكمة عادةً بالاستعانة بمكتب المساحة أو خبير مساحي مستقل
 - المعاينة الفنية: ينتقل الخبير إلى الأرض ويقيس ويحدد الحدود ويقدم تقريراً فنياً للمحكمة
 - يُستحسن للطرفين تقديم ما لديهما من خرائط ومستندات للخبير
- مرجع قانوني: قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 وقانون أصول المرافعات المدنية

الفصل السادس: قياس الحدود وتحليل الخرائط

1-6 طرق القياس المساحي

أولاً: الطرق التقليدية

- الشريط (المتر): يستخدم في القطع الصغيرة
- البوصلة والمسطرة: استخدمت قديماً في المناطق المفتوحة
- النقاط الثابتة: مثل الصخور أو الأوتاد الخشبية أو الحجرية

ثانياً: الطرق الحديثة

- جهاز المحطة المتكاملة (Total Station): يعطي قياسات دقيقة بالليزر

- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يُستخدم لتحديد الإحداثيات
 - الطائرات بدون طيار (Drones) تُستخدم للمسح الجوي للمساحات الكبيرة
 - نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لبناء قواعد بيانات مكانية وتحديث الخرائط إلكترونياً
- ملاحظة عملية: المسح الرسمي للأراضي يتم بواسطة **المساحة العامة** أو مكاتب مساحية معتمدة، ولا يُعتمد القياس العشوائي

6-2 استخدام الخرائط العقارية

الوصف	العنصر
أرقام تحدد موقع الأرض بدقة	الإحداثيات
النسبة بين الأبعاد على الخريطة والأبعاد الحقيقية	مقياس الرسم
الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب	الاتجاهات
خطوط تبين حدود القطع والمخططات	الحدود
رموز للطرق، الأودية، المجاري، والمباني	الرموز

مكونات الخريطة العقارية

كيف تقرأ خريطتك العقارية؟

1. حدد الشمال أولاً
2. اقرأ مقياس الرسم لتحسب المسافات الحقيقية
3. تعرف على رقم قطعك في المخطط
4. قارن حدود الخريطة بالحدود على الطبيعة
5. انتبه لوجود القيود على الخريطة مثل حقوق الارتفاق (مرور، مجاري، خطوط كهرباء)

أهمية الخريطة في التصرف

- تُرفق الخريطة بعقود البيع والتنازل
- تُستخدم في إثبات الحدود عند النزاع
- تُعد شرطاً أساسياً لتسجيل الأرض

- تُساعد في التحقق من أن الموقع المعروض هو نفسه المذكور في العقد

3-6 أهمية تحديد الحدود بدقة

لماذا الدقة مهمة؟

- تفادي التعديلات على الجيران
- عدم خسارة جزء من الأرض بسبب الحدود غير الواضحة
- إتمام التسجيل دون اعتراضات
- تقليل النزاعات القضائية
- تسهيل التصرف في الأرض لاحقاً

خطوات عملية لتحديد الحدود

1. اختيار مكتب مساحي معتمد
2. إحضار المستندات : عقد الأرض، الخريطة، شهادة البحث
3. المعاينة على الطبيعة : ينزل المساح للأرض ويحدد الحدود بالعلامات
4. استخراج خريطة حدودية : تُرفق بطلب التسجيل
5. تثبيت علامات دائمة : مثل أعمدة حديدية أو صبات خرسانية على الزوايا

ماذا تفعل إذا لاحظت فرقاً بين الخريطة والواقع؟

- أوقف أي تصرف فوراً
- أعد المسح مع مكتب مساحي آخر للتأكد
- إذا كان الفرق ناتجاً عن تعدي من الغير، اتخذ الإجراءات القانونية
- إذا كان ناتجاً عن خطأ في الخريطة، اطلب تصحيحها من الجهة المصدرة

الفصل السابع: نصائح عملية للمشتري والبائع

1-7 التأكد من صحة الملكية

هذه أهم خطوة في أي عملية شراء أرض، وإهمالها سبب مباشر لمعظم النزاعات العقارية.

خطوات التحقق من صحة الملكية

1. طلب شهادة بحث عقاري رسمية

- تُطلب من مكتب التسجيل المختص الذي تقع الأرض في نطاقه
- تبين اسم المالك المسجل، وصف الأرض، الرقم العقاري، وأي حقوق للغير

- صلاحية شهادة البحث محدودة زمنياً، فاحرص على أن تكون حديثة

2. فحص سند الملكية الأصلي

- اطلب من البائع إبراز سند الملكية الأصلي، وليس صورة فقط
- قارن اسم البائع بالاسم الوارد في السند
- تحقق من أن السند غير ممسوح أو ملغى أو مشطوب

3. مطابقة الأرض على الطبيعة

- قم بزيارة الأرض بنفسك
- تأكد من أن موقعها وحدودها مطابقة لما ورد في المستندات
- اسأل الجيران عن وضع الأرض وأي نزاعات تاريخية حولها

4. التحقق من خلو الأرض من الحجوزات والرهن

- شهادة البحث العقاري تبين الرهن والحجوزات المسجلة
- إذا كانت الأرض مرهونة، فاعلم أن الدائن المرتهن له حق عليها
- لا تدفع كامل الثمن قبل فك الرهن والتأكد من الشطب

5. التأكد من أن البائع يملك حق التصرف

- إذا كانت الأرض باسم شركة، تحقق من أن الموقع لديه تفويض بالبيع
- إذا كانت الأرض لورثة، تأكد من موافقة جميع الورثة أو وجود وكالة قانونية
- إذا كانت الأرض حكومية، تأكد من موافقة الجهة المانحة على التصرف

2-7 التحقق من الوضع القانوني للأرض

الوصف	الوضع
أفضل وضع، يمكن البيع والرهن والتصرف بحرية	مسجلة ملكية كاملة
أرض حكومية منحت بشروط، قد تمنع البيع قبل مدة معينة أو تتطلب موافقة	ممنوحة بشروط
لا سند قانوني، مجرد حيازة، البيع فيها محفوف بمخاطر كبيرة	وضع يد فقط
مملوكة لجماعة، التصرف فيها يخضع لأعراف وشروط خاصة	مشاعة

أنواع الوضع القانوني

تنبيهات خاصة

- لا تشتري "وضع يد" إلا بعد استشارة قانونية متخصصة
- في الأراضي الحكومية، اطلب الاطلاع على عقد التخصيص وشروطه
- في الأراضي الاستثمارية، تحقق من أن الأرض غير مسحوبة من المستثمر لعدم الالتزام بالشروط

7-3 نصائح للبائعين

قبل البيع

1. جهز مستنداتك كاملة: سند الملكية، شهادة البحث، الخريطة، إثبات الهوية
2. اطلب شهادة بحث عقاري حديثة لتعرض وضعاً واضحاً للمشتري
3. سدد أي رسوم أو غرامات متأخرة على الأرض حتى لا تعطل التسجيل
4. حدد سعراً واقعياً بناءً على أسعار المنطقة، وراع أن السعر المبالغ فيه يطيل فترة البيع

أثناء البيع

1. لا تسلم سند الملكية الأصلي إلا بعد استلام كامل الثمن أو توثيق الضمانات
2. وثق العقد كتابةً مهما كانت ثقة الطرفين
3. احرص على التسجيل الرسمي حتى تنتقل المسؤولية القانونية عن الأرض للمشتري
4. إذا كان الثمن على أقساط، احتفظ برهن على الأرض حتى سداد كامل الثمن

أخطاء شائعة من البائعين

- بيع الأرض بمجرد توقيع عقد عرفي دون تسجيل
- إخفاء وجود رهن أو حجز على الأرض
- بيع أرض لعدة أشخاص (تصرف احتيالي)
- التنازل عن أرض حكومية دون موافقة الجهة المانحة

7-4 نصائح للمشتريين

قبل الشراء

1. لا تستعجل :افحص كل شيء بنفسك أو بواسطة محام

2. لا تدفع عربوناً كبيراً قبل استكمال التحقق

3. استشر محامياً عقارياً في الصفقات الكبيرة

4. قارن الأسعار في نفس الموقع قبل الموافقة

أثناء الشراء

1. أصر على التسجيل الرسمي ولو تكلف وقتاً ورسوماً إضافية

2. احتفظ بإيصالات الدفع وأي مراسلات مع البائع

3. وثق أي اتفاق شفهي بملحق مكتوب

4. لا تعتمد على الوسيط في الأمور القانونية إلا إذا كانوا موثوقين ومرخصين

أخطاء شائعة من المشتريين

- الشراء بعقد عرفي فقط دون تسجيل
- دفع كامل الثمن قبل التأكد من صحة الملكية
- عدم مطابقة الأرض على الطبيعة
- شراء أرض في منطقة غير مخططة أو غير معترف بها

الفصل الثامن: دراسات حالة وأمثلة من الواقع السوداني

1-8 أمثلة لتصرفات ناجحة

الحالة الأولى: بيع أرض سكنية مسجلة

الوقائع: أراد مواطن في ولاية الخرطوم بيع قطعه السكنية، فقام بطلب شهادة بحث عقاري، وتأكد من خلوها من الرهون، ثم أعد عقد البيع النهائي مع المشتري، وسدد الرسوم وفق اللائحة المالية السارية، وسجل العقد في مكتب التسجيل خلال أسبوعين.

الدرس المستفاد: توفر المستندات السليمة وخلو الأرض من الحقوق يجعل البيع سلساً

الحالة الثانية: رهن أرض للحصول على تمويل

الوقائع: تاجر يملك أرضاً تجارية مسجلة، أراد تمويلًا من بنك. البنك طلب رهن الأرض ضماناً للتمويل، فتم إعداد عقد رهن رسمي، وسجل البنك الرهن في مكتب التسجيل، وبعد سداد التاجر لكامل التمويل، شطب الرهن رسمياً.

الدرس المستفاد: الرهن المسجل يمنح الدائن ضماناً قانونية قوية، ويحفظ للمدين حقه في استرداد الأرض بعد السداد

2-8 حالات نزاعات وكيف تم حلها

الحالة الأولى: بيع أرض لشخصين

الوقائع: باع شخص أرضاً غير مسجلة لشخصين بعقدين عرفيين، وعندما اكتشف المشتريان الأمر، تفاوضا فلم يوصلا لحل، فلجأ أحدهما للمحكمة.

الحل: حكمت المحكمة ببطالان البيع الثاني لسوء نية البائع، وألزمته برد الثمن للطرف الثاني مع تعويض، واعتبرت عقد الأول هو الصحيح.

الدرس: التسجيل المبكر يمنع مثل هذه الحالات، واللجوء للقضاء قد يستغرق وقتاً طويلاً

الحالة الثانية: تعدي جار على حد مشترك

الوقائع: بنى أحد الجيران سوراً دخل جزءاً من أرض جاره المجاورة. حاول الجاران التفاهم فلم يوصلا لحل.

الحل: رفع صاحب الأرض دعوى منع تعدي، وأمرت المحكمة بتعيين خبير مساحي، أثبت التقرير صحة التعدي، فأمرت المحكمة بإزالة التعدي وإعادة الحدود إلى وضعها.

الدرس: الخريطة المساحية الرسمية هي أقوى دليل في نزاعات الحدود

3-8 تحليل لأحكام قضائية مهمة

المبدأ الأول: التسجيل حجة على الحقوق

استقر القضاء السوداني على أن **التسجيل في السجل العقاري هو الحجة القانونية على الملكية**، ولا يقبل إنكار حق مسجل بغير سند رسمي.

المبدأ الثاني: العقد العرفي لا ينقل الملكية

مجرد توقيع عقد بيع عرفي لا ينقل الملكية، بل ينشئ التزاماً شخصياً بين البائع والمشتري، ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.

المبدأ الثالث: حسن النية في التصرف

المحاكم تحمي المشتري الذي تعامل بحسن نية وسجل تصرفه دون علمه بوجود حقوق للغير، لكن حسن النية وحده دون تسجيل لا يكفي.

الخاتمة

تلخيص النقاط الرئيسية

1. الأرض أصل اقتصادي مهم، والتصرف فيها يحتاج إلى معرفة بالإجراءات والقوانين
2. التسجيل الرسمي هو الضمانة الأساسية لحفظ الحقوق، وبدونه يبقى التصرف ناقصاً ومعرضاً للنزاع
3. التحقق قبل التصرف خطوة لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل البحث العقاري وفحص المستندات ومطابقة الأرض
4. الرسوم تُحدد سنوياً بلائحة مالية من وزارة المالية، ويجب الرجوع لللائحة السارية عند كل معاملة

5. النزاعات العقارية غالباً ما تنشأ من الإهمال في الإجراءات، ويمكن تفادي كثير منها بالتوثيق والمسح الدقيق

6. الجهات المختصة متعددة، والتنسيق بينها ضروري لإتمام التصرفات بشكل سليم

توصيات عامة

1. للمشروع:مراجعة القوانين لتقليل ازدواج الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتسريع إجراءات التسجيل

2. للجهات المختصة:تسهيل الإجراءات، وتوفير خدمات إلكترونية، ونشر المعلومات المتعلقة بالرسوم والمستندات المطلوبة

3. للمواطنين:عدم الاستعجال في التصرفات، والاستعانة بأهل الخبرة، وتوثيق كل خطوة

4. للمستثمرين:فحص الأراضي الاستثمارية بعناية، والالتزام بالشروط المقررة في عقود التخصيص

رؤية مستقبلية

يتجه السودان نحو تطوير منظومة الأراضي عبر:

- تعميم التسجيل العيني ليشمل كل الولايات
 - رقمنة السجلات العقارية وإنشاء بوابات إلكترونية موحدة
 - توحيد اللوائح المالية في إطار قومي لضمان الشفافية
 - تقوية دور المحاكم العقارية المتخصصة لتسريع البت في النزاعات
- بهذا نختم كتاب "التصرف في الأراضي في السودان"، سائلين الله أن يكون عوناً لكل من يتعامل في هذا المجال.

الملاحق

ملحق رقم (1): نماذج عقود جاهزة

النموذج الأول: عقد بيع أرض (ابتدائي)

text

عقد بيع أرض (ابتدائي)

حرر بتاريخ: ____/____/____ م

الموافق: ____/____/____ هـ

بين كل من:

أولاً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

العنوان _____ :

(ويشار إليه فيما بعد بـ "البائع/الطرف الأول")

ثانياً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

العنوان _____ :

(ويشار إليه فيما بعد بـ "المشتري/الطرف الثاني")

تمهيد:

يملك الطرف الأول أرضاً وصفها كما يلي:

الولاية _____ :

المحلية _____ :

الحي/المنطقة _____ :

الرقم العقاري/رقم القطعة _____ :

المساحة: _____ متر مربع

الحدود:

-شمالاً _____ :

-جنوباً _____ :

-شرقاً _____ :

-غرباً _____ :

الغرض المخصصة له: (سكني/زراعي/تجاري/صناعي)

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1): محل العقد

باع الطرف الأول للطرف الثاني الأرض الموصوفة أعلاه بكامل حدودها وملحقاتها وحقوقها.

المادة (2): الثمن

حدد الطرفان ثمن الأرض بمبلغ قدره: _____ جنيه سوداني.

المادة (3): طريقة السداد

تم سداد الثمن على النحو التالي:

-دفعة أولى قدرها: _____ تدفع عند التوقيع

-دفعة ثانية قدرها: _____ تدفع بتاريخ ____/____/____

-دفعة أخيرة قدرها: _____ تدفع عند التسجيل النهائي

المادة (4): التزامات الطرف الأول

-تسليم المستندات الأصلية للأرض

-عدم التصرف في الأرض لأي طرف آخر

-التوقيع على العقد النهائي عند طلب التسجيل

المادة (5): التزامات الطرف الثاني

-سداد الثمن في المواعيد المحددة

-تحمل رسوم التسجيل والانتقال

المادة (6): الإخلال بالعقد

إذا أخل الطرف الأول بالتزاماته، يلتزم برد كامل المبالغ المستلمة مع تعويض الطرف الثاني.

إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته، يفقد العربون المدفوع.

المادة (7): القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد للقوانين السودانية.

توقيع الطرف الأول: _____

توقيع الطرف الثاني: _____

الشهود:

1. _____

2. _____

النموذج الثاني: عقد تنازل

text

عقد تنازل عن أرض

حرر بتاريخ: ____/____/____ م

أنا الموقع أدناه: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية: _____

العنوان: _____

أقر بأنني تنازلت عن الأرض الموصوفة أدناه للسيد /

رقم الهوية الوطنية: _____

بدون مقابل/ بمقابل قدره _____ جنيه سوداني.

وصف الأرض:

الولاية: _____ المحلية: _____

الحي/المنطقة _____ :

الرقم العقاري/رقم القطعة _____ :

المساحة: _____ متر مربع

الحدود:

-شمالاً _____ :

-جنوباً _____ :

-شرقاً _____ :

-غرباً _____ :

أقر بأنني قبضت كامل البذل (إن وجد) وتنازلت عن كل حقوقي في الأرض المذكورة،
وأنة لا يحق لي الرجوع في هذا التنازل بعد توقيعه.

توقيع المتنازل _____ :

توقيع المتنازل له _____ :

الشهود:

1. _____

2. _____

النموذج الثالث: عقد هبة

text

عقد هبة

حرر بتاريخ: ____/____/____ م

أنا الموقع أدناه: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

العنوان: _____

أقر بأنني وهبت الأرض الموصوفة أدناه للسيد /

رقم الهوية الوطنية: _____

هبة صحيحة نافذة بدون مقابل، وأنني تنازلت عن كل حقوقي فيها.

وصف الأرض:

الولاية: _____ المحلية: _____

الحي/المنطقة: _____

الرقم العقاري/رقم القطعة: _____

المساحة: _____ متر مربع

الحدود:

-شمالاً: _____

-جنوباً: _____

-شرقاً: _____

-غرباً: _____

وقد قبل الموهوب له هذه الهبة في مجلس العقد.

توقيع الواهب: _____

توقيع الموهوب له: _____

الشهود:

1. _____

2. _____

النموذج الرابع: عقد إيجار أرض

text

عقد إيجار أرض

حرر بتاريخ: ____/____/____ م

بين كل من:

أولاً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

(ويشار إليه بـ "المؤجر")

ثانياً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

(ويشار إليه بـ "المستأجر")

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1): الأرض المؤجرة

أجر المؤجر للمستأجر الأرض الموصوفة أدناه:

الولاية: _____ المحلية _____ :

الحي/المنطقة _____ :

الرقم العقاري/رقم القطعة _____ :

المساحة: _____ متر مربع

الغرض من الإيجار _____ :

المادة (2): المدة

مدة الإيجار تبدأ من ____/____/____ وتنتهي في ____/____/____

المادة (3): الأجرة

قيمة الأجرة الشهرية/السنوية: _____ جنيه سوداني

المادة (4): التزامات المستأجر

- استعمال الأرض في الغرض المحدد فقط
- عدم إحداث تغييرات جوهريّة دون موافقة المؤجر
- سداد الأجرة في مواعيدها
- إعادة الأرض بنفس حالتها عند انتهاء العقد

المادة (5): التزامات المؤجر

- تمكين المستأجر من الانتفاع بالأرض
- ضمان عدم التعرض للمستأجر من الغير
- تجديد العقد إذا رغب الطرفان

المادة (6): إنهاء العقد

ينتهي العقد تلقائياً بانتهاء مدته، ويجوز فسخه بالتراضي،
أو قضائياً عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.

توقيع المؤجر _____ :

توقيع المستأجر _____ :

الشهود:

1. _____

2. _____

النموذج الخامس: عقد رهن

text

عقد رهن أرض

حرر بتاريخ: ____/____/____ م

بين كل من:

أولاً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

(ويشار إليه بـ "الراهن/المدين")

ثانياً: السيد _____ /

رقم الهوية الوطنية _____ :

(ويشار إليه بـ "المرتهن/الدائن")

تمهيد:

يدين الطرف الأول للطرف الثاني بمبلغ قدره _____ جنيه سوداني.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1): الرهن

رهن الطرف الأول للطرف الثاني الأرض الموصوفة أدناه ضماناً لسداد الدين:

وصف الأرض:

الولاية: _____ المحلية _____ :

الحي/المنطقة _____ :

الرقم العقاري/رقم القطعة _____ :

المساحة: _____ متر مربع

المادة (2): مبلغ الدين المضمون

مبلغ الدين: _____ جنيه سوداني

المادة (3): مدة الرهن

يبقى الرهن سارياً حتى سداد كامل الدين

المادة (4): التزامات الراهن

-عدم التصرف في الأرض بيعاً أو رهناً لغير المرتهن دون موافقته

-سداد الدين في المواعيد المتفق عليها

-تسجيل هذا الرهن في مكتب التسجيل

المادة (5): حق المرتهن

عند عدم سداد الدين في الموعد المحدد، يحق للمرتهن اتخاذ الإجراءات القانونية

لاستيفاء دينه من ثمن الأرض.

توقيع الراهن _____ :

توقيع المرتهن _____ :

الشهود:

1. _____

2. _____

ملحق رقم (2): المستندات المطلوبة لكل تصرف

الاختصاص	الجهة
إصدار اللوائح المالية للرسوم	وزارة المالية
المسح وإصدار الخرائط	المساحة العامة
التسجيل ونقل الملكية	مكاتب تسجيل الأراضي
المخططات والتخصيص	وزارة التخطيط العمراني
منح الأراضي والرقابة	المحليات
الفصل في النزاعات	المحاكم

	المصطلح بالعربية	
نوع	المستندات الأساسية	
بيع	سند الملكية + شهادة بحث + خريطة + إثبات هوية الطرفين + عقد البيع + إيصال الرسوم	
تنازل	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + إقرار التنازل + موافقة الجهة المانحة (للأراضي الحكومية)	الترجمة بالإنجليزية
هبة	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الهبة	
رهن	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الرهن	
إيجار	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الإيجار	
بحث	بيانات الأرض (الولاية، المحلية، الحي، الرقم) + طلب بحث	
	تصرف	Disposition
	تسجيل عقاري	Land Registration
	تسجيل عيني	Title Registration
	سجل عقاري	Land Register
	رقم عقاري	Parcel Number

المصطلح بالعربية	
نوع	المستندات الأساسية
بيع	سند الملكية + شهادة بحث + خريطة + إثبات هوية الطرفين + عقد البيع + إيصال الرسوم
تنازل	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + إقرار التنازل + موافقة الجهة المانحة (للأراضي الحكومية)
هبة	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الهبة
رهن	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الرهن
إيجار	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الإيجار
بحث	بيانات الأرض (الولاية، المحلية، الحي، الرقم) + طلب بحث

الترجمة
بالإنجليزية

Mortgage رهن

Attachment حجز

Easement حق ارتفاق

Gift هبة

	المصطلح بالعربية	
نوع	المستندات الأساسية	
بيع	سند الملكية + شهادة بحث + خريطة + إثبات هوية الطرفين + عقد البيع + إيصال الرسوم	
تنازل	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + إقرار التنازل + موافقة الجهة المانحة (للأراضي الحكومية)	الترجمة بالإنجليزية
هبة	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الهبة	
رهن	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الرهن	
إيجار	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الإيجار	
بحث	بيانات الأرض (الولاية، المحلية، الحي، الرقم) + طلب بحث	
	تنازل	Waiver / Cession
	عقد ابتدائي	Preliminary Contract
	عقد نهائي	Final Contract
	بحث عقاري	Land Search
	وضع يد	Adverse Possession

	المصطلح بالعربية	
نوع	المستندات الأساسية	
بيع	سند الملكية + شهادة بحث + خريطة + إثبات هوية الطرفين + عقد البيع + إيصال الرسوم	
تنازل	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + إقرار التنازل + موافقة الجهة المانحة (للأراضي الحكومية)	الترجمة بالإنجليزية
هبة	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الهبة	
رهن	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الرهن	
إيجار	سند الملكية + شهادة بحث + إثبات هوية الطرفين + عقد الإيجار	
بحث	بيانات الأرض (الولاية، المحلية، الحي، الرقم) + طلب بحث	

قسمة Partition

شفعة Preemption

مساحة Survey

ملحق رقم (3): دليل الجهات الحكومية

ملاحظة: أرقام التواصل والعناوين تختلف من ولاية لأخرى، ويُستحسن الرجوع إلى المواقع الرسمية أو الأدلة الحكومية المحلية

ملحق رقم (4): مسرد المصطلحات القانونية

ملحق رقم (5): قائمة مرجعية سريعة للمشتري

قبل الشراء

• ☐

شهادة بحث عقاري حديثة

• ☐

فحص سند الملكية الأصلي

• ☐

مطابقة الأرض على الطبيعة

• ☐

التأكد من عدم وجود رهون أو حجوزات

• ☐

التأكد من أهلية البائع للتصرف

• ☐

الاطلاع على الخريطة الرسمية

• ☐

الاستعلام عن الرسوم المقررة في اللائحة المالية السارية

عند التعاقد

• ☐

تحرير عقد مكتوب

• ☐

توقيع الشهود

• ☐

دفع الرسوم بإيصالات رسمية

• ☐

عدم دفع كامل الثمن قبل التسجيل

بعد التسجيل

☐ •

استلام شهادة التسجيل

☐ •

الاحتفاظ بنسخ من كل المستندات

☐ •

تحديث بياناتك في السجل

☐ •

مسح الأرض وتثبيت علامات الحدود

تم بحمد الله

كتاب: التصرف في الأراضي في السودان

دليل عملي مبسط للمتعاملين في الأراضي

